

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 317/2531

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดมโนบุรี

โจทก์

นายสมเกียรติหรือหลวง สวัสดิ์

จำเลย

นายสมเกียรติหรือหลวง สวัสดิ์ จำเลยที่

2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ขอให้ศาลฎีกา
อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ คดีของศาลชั้นต้นหมายเลขแดงที่ 1379/2530 นี้ศาลชั้นต้น
พิจารณาพิพากษารวมกับคดีอื่นอีกหนึ่งสำนวน โดยเรียกจำเลยในคดีนี้ว่า จำเลยที่ 2

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 288,80,83,91 เรียงกระทงลงโทษ ลงโทษตามมาตรา 288จำคุก 15 ปี
กระทงหนึ่ง และตามมาตรา 288 ประกอบมาตรา 80จำคุก 10 ปี อีกกระทงหนึ่ง
รวม 2 กระทง จำคุก 25 ปี

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ และยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์
(อันดับ 124,120)

ศาลอุทธรณ์สั่งคำร้องว่า พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ยังไม่มีเหตุสมควรปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ จึงไม่อนุญาตให้ยกคำร้อง (อันดับ 127)

จำเลยที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 135)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว โดยตีราคาประกัน 100,000 บาท (อันดับ 17)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดี ไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดี ไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ขัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น